

1502376-55.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... não é expressiva nem indicativa de tráfico.

Os policiais, por outro lado, confirmaram a apreensão da droga, mas não viram nenhum outro ato típico de tráfico.

O réu confirmou a posse das drogas, mas disse que se destinavam para seu próprio uso.

Assim, seja pela quantidade, seja pelos depoimentos dos policiais, a desclassificação é de rigor.

Considerando a reincidência, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1502376-55.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 4607/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Réu:

ANDRÉ MATIAS DE SOUZA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

21/02/2022

Controle nº 2021/000757

Réu Preso

Aos 21 de fevereiro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Regina Célia Pegoraro Venâncio, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 14:30h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra ANDRÉ MATIAS DE SOUZA por infração ao Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia). Certifico e dou fé que diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum este ato está ocorrendo de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem presentes o réu e presente a Drª Tatiana Elisa Marão Beraquet, Defensora Pública. Certifico que a Defesa realizou entrevista prévia individual com o réu através de reunião no Software Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade

com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estavam presentes e foram ouvidas as testemunhas Policial Militar Lindomar de Souza, Policial Militar Paulo César Ambrosio e o réu interrogado. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates orais, uma vez que não há mais provas a serem produzidas. Certifico e dou fé que foram gravados os debates orais, os quais seguem importados a este termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "André Matias de Souza foi processado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06.

Feito regularmente processado.

Em audiência realizada nesta data foram ouvidas duas testemunhas, assim como o réu foi interrogado.

Decido.

Correto o pedido de desclassificação feito pela dd. Promotora de Justiça, o qual deve ser integralmente acatado.

De fato, a quantidade de droga apreendida, 22 porções de crack, não é expressiva nem indicativa de tráfico.

Os policiais, por outro lado, confirmaram a apreensão da droga, mas não viram nenhum outro ato típico de tráfico.

O réu confirmou a posse das drogas, mas disse que se destinavam para seu próprio uso.

Assim, seja pela quantidade, seja pelos depoimentos dos policiais, a desclassificação é de rigor.

Considerando a reincidência, mas também a quantidade de droga, fixo a pena em 6 meses de prestação de serviços à comunidade. Todavia, tendo em vista a data da prisão preventiva, forçoso reconhecer a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Isso posto, julgo extinta a punibilidade do réu André Matias de Souza.

Expeça-se alvará de soltura."

Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.